المادّة 6 : تحدد كيفيات تطبيق هذا المرسوم، عند الحاجة، بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالمناجم.

المادّة 7 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

حرر بالجزائر في 2 محرم عام 1424 الموافق 5 مارس سنة 2003.

علي بن فليس

مرسوم تنفيذي رقم 03–199

مؤرخ في أول ربيع الأول عام 1424 الموافق 3 مايو سنة 2003

يحدد نماذج دفاتر أعباء النشاطات المنجميّة

إنّ رئيس الحكومة،

- بناء على تقرير وزير الطاقة والمناجم،
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-4 و125 (الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 83-03 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 5 فبراير سنة 1983 والمتعلق بحماية البيئة،
- وبمقتضى القانون رقم 83-17 المؤرخ في 5 شوال عام 1403 الموافق 16 يوليو سنة 1983 والمتضمن قانون المياه، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 84-12 المؤرخ في 23 رمضان عام 1404 الموافق 23 يونيو سنة 1984 والمتضمن النظام العام للغابات، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 01-10 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 3 يوليو سنة 2001 والمتضمن قانون المناجم، لاسيما المادة 85 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 90-198 المؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1410 الموافق 30 يونيو سنة 1990 والمتضمن التنظيم الذي يطبق على المواد المتفجرة، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-205 المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1423 الموافق 4 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-208 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 17 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-214 المؤرخ في 28 محرم عام 1417 الموافق 15 يونيو سنة 1996 الذي يحدد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-339 المؤرخ في 13 رجب عام 1419 الموافق 3 نوفمبر سنة 1998 الذي يضبط التنظيم الذي يطبق على المنشآت المصنفة ويحدد قائمتها،

- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-65 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1422 الموافق 6 فبراير سنة 2002 الذي يحدد كيفيات منح السندات المنجمية وإجراءات ذلك،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-66 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1422 الموافق 6 فبراير سنة 2002 الذي يحدد الكيفيات المتعلقة بالمزايدة على السنات المنجمية.

يرسم ما يأتي :

المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام القانون رقم 01-10 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 3 يوليو سنة 2001 والمتضمن قانون المناجم، لاسيما المادة 85 منه، يحدد هذا المرسوم نماذج دفاتر الأعباء التي يجب أن يوقّعها أصحاب السندات المنجمية الآتية :

- رخصة التنقيب،
- الترخيص بالاستكشاف،
- الترخيص بالاستغلال لاستغلال منجمي صغير أو متوسط،
- رخصة استغلال منجمي حرفي.

المادّة 2 : يحدد نموذج دفتر الأعباء المرتبط برخصة التنقيب في الملحق الأول بهذا المرسوم.

المادّة 3 : يحدد نموذج دفتر الأعباء المرتبط بالترخيص بالاستكشاف في الملحق الثاني بهذا المرسوم.

المادّة 4 : يحدد نموذج دفتر الأعباء المرتبط بالترخيص بالاستغلال لاستغلال منجمي صغير أو متوسط في الملحق الثالث بهذا المرسوم.

المادّة 5 : يحدد نموذج دفتر الأعباء المرتبط برخصة استغلال منجمي حرفي في الملحق الرابع بهذا المرسوم.

المادّة 6 : يتحمل نفقة إعداد دفتر الأعباء صاحب الطلب الذي يجب أن يقدم في أربع (4) نسخ أصلية، على ورق عاد بحجم أ4.

توجه النسخة الأصلية الأربع (4) إلى :

- النسخة الأولى إلى الوالي المختص إقليميا،
- النسخة الثانية إلى الوكالة الوطنية للجيولوجيا والمراقبة المنجمية.
- النسخة الثالثة إلى الوكالة الوطنية للمتلكات المنجمية،
- النسخة الرابعة إلى صاحب الطلب، بعد وضع رقم التسجيل لدى الوكالة الوطنية للمتلكات المنجمية.

المادّة 7 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.

حرّر بالجزائر في أوّل ربيع الأول عام 1424 الموافق 3 مايو سنة 2003.

علي بن فليس

الملحق الأول

دفتر الأعباء للتنقيب المنجمي

رخصة التنقيب رقم.....مؤرخة في.....

الشركة .....
من جنسية .....
المتخذة محلّ إقامتها في .....
الممثل بالسيد (ة) .....
من جنسية .....
المتصرف (ة) بصفة.....

يكتتب، دون تحفظ أو غيره من التحديد، بنود دفتر الأعباء هذا للقيام على نفقته ومسؤوليته بأشغال التنقيب المنجمي المبيّنة أدناه، علما أنه "يعتبر تنقيبا منجميا، الفحص الطبوغرافي والجيولوجي والجيوفيزيائي، والتعرّف على المواقع والأبحاث الأخرى الأولية للمعادن المتواجدة على سطح الأرض من أجل تحديد الصفات المعدنية والخصائص الجيولوجية للأرض". (المادة 14 من قانون المناجم).

1-معلومات تكميلية تخص الشركة

1- الشكل القانوني :

.....

2- مبلغ رأسمال الشركة المعبّر عنه بعملة البلد الأصلي :

.....

3- رقم القيد في السجل الرسمي للبلد الأصلي، وتسمية جهاز التسجيل :

.....

4- تعريف المساهمين الرئيسيين أو الشركاء (الاسم واللقب والجنسية) ونسبة المشاركة في رأسمال الشركة :

الاسم واللقب	الجنسية	نسبة المشاركة في الرأسمال (%)
.....	.....	.....
.....	.....	.....
.....	.....	.....
.....	.....	.....
.....	.....	.....
.....	.....	.....
.....	.....	.....
.....	.....	.....

5- اختيار الموطن

العنوان : .....

الهاتف : .....

الفاكس : .....

البريد الإلكتروني :.....

6- الموطن البنكي :

تعريف البنك : .....

رقم الحساب : .....

2- معلومات تخص الشخص الطبيعي المكلف بالإدارة الفعلية لأشغال التنقيب

1- الاسم : .....

2- اللقب : .....

3- تاريخ الميلاد ومكانه : .....

4- الجنسية : .....

5- العنوان : .....

6- التأهيل : .....

7- العلاقة القانونية بالشركة : .....

8- المراجع المهنية في ميدان التنقيب : .....

.....

.....

.....

.....

3- معلومات تخص أشغال التنقيب المقررة

1- مساحة التنقيب

أ- الإحداثيات الجغرافية، نظام UTM أو لامبير (للتوضيح) :

النقاط	الاحداثيات	
	س	ع
أ		
ب		
ج		
د		
.....		

ب- تحديد موقع النقطة الأصلية (الجيوديزية أو غيرها) :

.....

ج- تحديد الموقع الإداري للمساحة :

البلدية	الدائرة	الولاية

2- المساحة المعبّر عنها (بالهكتار) :
3- تعريف المادة أو المواد المقرر التنقيب عنها :

.....

.....

4- المدة المقررة لأشغال التنقيب (المعبّر عنها بالشهر)

.....

5- وصف موجز للأشغال المقررة وبرنامجها التقديري :

.....

.....

.....

6- هل يترتب على هذه الأشغال إجراء مسح جوي أو تصوير مسامي ضوئي أو تصوير جوي؟

لا / نعم

إذا كان الجواب بنعم، توضّح طبيعة هذه الأشغال وحجمها :

.....

7- المبلغ الإجمالي للنفقات المرصودة للأشغال المقررة (المعبّر عنها بالدينار) :

.....

4- حقوق صاحب رخصة التنقيب

زيادة على الحقوق التي تخولّها إياه أحكام تشريعية وتنظيمية أخرى جاري بها العمل في موضع آخر، فإن لصاحب رخصة التنقيب الحقوق الخاصة الآتية :

1- تمنح مساحة التنقيب، كما هي محددة في النقطة 3-1-أعلاه، إلى صاحب رخصة التنقيب دون سواه،

2- يعتبر السند المنجمي الذي يرتبط به دفتر الأعباء هذا ملكا منقولا. ويجوز نقله أو التنازل عنه ضمن الشروط المحددة في قانون المناجم والأحكام المناسبة في القانون المدني والقانون التجاري.
وهو غير قابل لعقد الإيجار من الباطن أو الرهن أو رهن الحيازة.

3- يخول لصاحبه الحق في الدخول إلى كل المساحة المبينة حدودها في النقطة 3-1-أ أعلاه، دون إمكانية إنجاز أشغال من شأنها الإضرار بمصالح مالك الأرض، أو أصحاب الحقوق العينية أو المخصص لهم أو ذوي حقوقهم.

4- مدة أشغال التنقيب هي المدة المبينة في رخصة التنقيب التي يتصل بها دفتر الأعباء هذا. ولا يمكن أن تتجاوز سنة واحدة.
ويمكن أن تكون موضوع تمديدين اثنين على الأكثر، بمدة ستة (6) أشهر لكل تمديد.
5- يجوز لصاحب الرخصة أن يطلب رخصة تنقيب قبل انتهاء مدة صلاحية السند المنجمي الذي يرتبط به دفتر الأعباء هذا.
6- يستفيد صاحب السند المنجمي الذي يرتبط به دفتر الأعباء هذا من الأحكام الجبائية المنصوص عليها في قانون المناجم والنصوص المتخذة لتطبيقه.
7- يجود لصاحب السند المنجمي الذي يرتبط به دفتر الأعباء هذا أن يتنازل في أي وقت، كليا أو جزئيا، عن حقوقه مع مراعاة احترام الواجبات المفروضة عليه بموجب أحكام قانون المناجم والنصوص المتخذة لتطبيقه.
8- لا يلحق أي حقّ للاختراع بالسند المنجمي الذي يرتبط به دفتر الأعباء هذا.
9- يخول له الحق في تقديم كل طعن لدى مجلس الدولة في كلّ قرار تتخذه في حقه الوكالة الوطنية للمتلكات المنجمية و/ أو الوكالة الوطنية للجيولوجيا والمراقبة المنجمية. ويجب أن يقدم هذا الطعن في أجل ثلاثين (30) يوما ابتداء من تاريخ تبليغ القرار المعني.

5- واجبات صاحب رخصة التنقيب

يلزم الموقّع أدناه، ممثل الشركة صاحبة السند المنجمي الذي يرتبط به دفتر الأعباء هذا، المؤهل قانونا، موكّله بما يأتي :

1- دفع حقوق إعداد الوثائق،

2- القيام بأشغال التنقيب المقررة، ضمن الاحترام الصارم للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل، ولا سيما منها القوانين الآتية :

- رقم 83-03 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 5 فبراير سنة 1983 والمتعلق بحماية البيئة،
- رقم 83-17 المؤرخ في 5 شوال عام 1403 الموافق 16 يوليو سنة 1983 والمتضمن قانون المياه، المعدل والمتمم،
- رقم 84-12 المؤرخ في 23 رمضان عام 1404 الموافق 23 يونيو 1984 والمتضمن النظام العام للغابات، المعدل والمتمم،
- رقم 01-10 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 3 يوليو سنة 2001 والمتضمن قانون المناجم.

3- احترام الالتزامات الآتية، تحت طائلة تعليق رخصة التنقيب مع احتمال اتباعها بالسحب :
أ- تاريخ بداية أشغال التنقيب التي لا ينبغي بأي حال من الأحوال أن تتجاوز ثلاثة (3) أشهر بعد تاريخ تبليغ رخصة التنقيب،
ب- حدود المساحة الممنوحة بموجب رخصة التنقيب،
ج- الخضوع لعمليات التفتيش التي يقوم بها الممثلون المؤهلون من الدولة أو من فروعها،
د- تقديم تقرير مفصل عن الأشغال المنجزة، كل ستة (6) أشهر،

هـ- مسك محاسبة للمصاريف المنفقة من أجل أشغال التنقيب المقررة في الجزائر،
و- إيداع تقرير يلخص نتائج هذه الأشغال، بعد أجل أقصاه ثلاثة (3) أشهر من انتهاء صلاحية رخصة التنقيب، لدى المصلحة الجيولوجية الوطنية.
4- تقديم الوثائق الآتية في آن واحد مع دفتر الأعباء هذا :
أ- مخطط تمويل أشغال التنقيب المقررة،
ب- الوثيقة الموثقة التي تؤهل الموقع أدناه بإلزام الشركة بموجب دفتر الأعباء هذا.
5- تبليغ الوكالة الوطنية للمتلكات المنجمية، تلقائيا، بكل تعديل يمس المعلومات المبينة أعلاه والمعلومات الواردة في الوثائق الملحقة.

يشهد الموقع أدناه، تحت طائلة تطبيق العقوبات المنصوص عليها في المادة 216 من الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات، أن المعلومات المقدمة صحيحة.

حرر بالجزائر ..... في .....

(الاسم والصفة والتوقيع) (ختم الشركة)

الملحق الثاني

دفتر الأعباء للاستكشاف المنجمي

رخصة الاستكشاف رقم..... مؤرخة في.....

الشركة .....
من جنسية .....
المتخذة محلّ إقامتها في .....
الممثل بالسيد (ة) .....
المولودة (ة) في .....
من جنسية .....
المتصرف (ة) بصفة.....

يكتتب، دون تحفظ أو غيره من التحديد، بنود دفتر الأعباء هذا للقيام على نفقته ومسؤوليته بأشغال التنقيب المنجمي المبيّنة أدناه، علما أنه "يعتبر استكشافا منجميا، إنجاز الدراسات الجيولوجية والجيوفيزيائية المتعلقة بالبنية الجيولوجية الباطنية والأشغال التقييمية والحفر السطحي والنقب والحفر وتحلل الصفات الفيزيائية والكيميائية للمعادن ودراسة الجدوى الاقتصادية لتطوير المكمن ووضعه حيز الإنتاج". (المادة 15 من قانون المناجم).

1- معلومات تكميلية تخص الشركة

1- الشكل القانوني :

2- مبلغ رأسمال الشركة المعبّر عنه بعملة البلد الأصلي :

.....

3- رقم القيد في السجل الرسمي للبلد الأصلي، وتسمية هيئة التسجيل :

.....

4- تعريف المساهمين الرئيسيين أو الشركاء (الاسم واللقب والجنسية) ونسبة المشاركة في رأسمال الشركة :

الاسم واللقب	الجنسية	نسبة المشاركة في الرأسمال (%)
.....	.....	.....
.....	.....	.....
.....	.....	.....
.....	.....	.....
.....	.....	.....
.....	.....	.....
.....	.....	.....
.....	.....	.....

5- اختيار الموطن

العنوان : .....

الهاتف : .....

الفاكس : .....

البريد الإلكتروني : .....

6- الموطن البنكي :

تعريف البنك : .....

رقم الحساب : .....

2- معلومات تخص الشخص الطبيعي المكلف بالإدارة الفعلية لأشغال الاستكشاف

1- الاسم : .....

2- اللقب : .....

3- تاريخ الميلاد ومكانه : .....

4- الجنسية : .....

5- العنوان : .....

6- التأهيل : .....

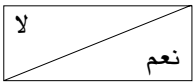
7- العلاقة القانونية بالشركة : .....

8- المراجع المهنية في ميدان الاستكشاف :

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

3- معلومات تخص أشغال الاستكشاف المقررة

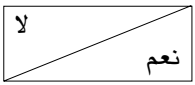
1- هل يأتي هذا الاستكشاف على إثر التنقيب؟



إذا كان الجواب بنعم، تبين مراجع رخصة التنقيب :

الرقم .....التاريخ.....

2- هل يأتي هذا الاستكشاف على إثر مزايدة عمومية ؟



3- مساحة الاستكشاف :

أ- الإحداثيات الجغرافية نظام UTM أو لامبير (للتوضيح)

النقاط	الاحداثيات	
	س	ع
أ		
ب		
ج		
د		
.....		

ب- تحديد موقع النقطة الأصلية (الجيوديزية أو غيرها) :

.....

ج- تحديد الموقع الإداري للمساحة :

البلدية	الدائرة	الولاية

4- المساحة (المعبّر عنها الهكتار) :

5- تحديد المادة أو المواد موضوع الاستكشاف :

.....

.....

.....

6- المدة المقررة لأشغال الاستكشاف (المعبر عنها بالشهر) :

.....

7- الوصف التلخيصي والبرنامج التقديري للأشغال المقررة، الموزعة بحسب حصص سنوية :

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

8- هل يترتب على أشغال استكشاف هذه أشغال مسح جوي أو تصويري مسامي ضوئي أو تصوير جوي ؟

لا / نعم

إذا كان الجواب بنعم، تبين طبيعة هذه الأشغال وحجمها :

.....

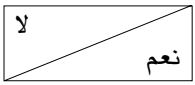
.....

.....

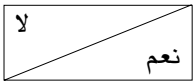
.....

9- هل تقع مساحة الاستكشاف كليا أو جزئيا على :

أ- الأملاك العمومية للري :



ب- الأملاك الغابية الوطنية :



10- المبلغ الإجمالي للنفقات المتوقعة لأشغال الاستكشاف المقررة (المعبر عنها الدينار) مع توزيعها سنويا بالتناسب مع البرنامج التقديري للأشغال المبينة في النقطة 3-7 أعلاه :

4- حقوق صاحب الترخيص بالاستكشاف

زيادة على الحقوق التي تخوّلها إياه أحكام تشريعية وتنظيمية أخرى جاري بها العمل في موضع آخر، فإن لصاحب الترخيص بالاستكشاف الحقوق الخاصة الآتية :

1- تمنح مساحة الاستكشاف، كما هي محددة في النقطة 3-3-أ، إلى صاحب الترخيص بالاستكشاف دون سواه،

2- يعتبر السند المنجمي الذي يرتبط به دفتر الأعباء هذا ملكا منقولا. ويجوز نقله أو التنازل عنه ضمن الشروط المحددة في قانون المناجم والأحكام المناسبة في القانون المدني والقانون التجاري.

وهو غير قابل لعقد الإيجار من الباطن أو الرهن أو رهن الحيازة.

3- يخول صاحبه الحق في الدخول إلى كل المساحة المبينة حدودها في القنطة 3-3-أ أعلاه، بعد اتفاق بالتراضي مع مالك الأرض، وأصحاب الحقوق العينية والمخصص لهم وذوي حقوقهم الآخرين. وفي غياب الاتفاق بالتراضي ترفع القضية أمام المجلس القضائي المختص.

يشترط الدخول إلى المساحة بالحق في القيام بأشغال الاستكشاف المنجمي مقابل تعويض منصف يغطي كل الأضرار التي تلحق بملاّك الأرض، وأصحاب الحقوق العينية والمخصص لهم وذوي حقوقهم الآخرين.

4- مدة أشغال الاستكشاف هي المدة المبينة في الترخيص بالاستكشاف التي يتصل بها دفتر الأعباء هذا.

ولا يمكن أن تتجاوز ثلاث (3) سنوات. ويمكن أن تكون موضوع تمديدين على الأكثر، بمدة سنتين (2) لكل تمديد.

5- في حالة حدوث مصاعب ذات طابع إداري بسبب غياب اتفاق بالتراضي بين ملاّك الأرض وأصحاب الحقوق العينية والمخصص لهم وذوي حقوقهم الآخرين أو المصالح المعنية، تحول دون الحيازة الفعلية للأرض في الآجال المحددة، فإن مدة السند المنجمي تمدد آليا لفترة تساوي الزمن الذي ضاع في الإجراءات.

6- إذا حال حدوث حالة للقوة القاهرة، كما هي محددة في قانون المناجم، دون مواصلة الاستكشاف المنجمي فإن مدة السند المنجمي تمدد آليا لفترة تساوي المدة التي استغرقها التوقف.
7- يجوز لصاحب الترخيص بالاستكشاف أن يطلب باستكشاف مواد أخرى غير تلك المحددة في البداية. كما يجوز له أن يطلب توسيع المساحة الممنوحة إلى مناطق محاذية أخرى.
8- يجوز لصاحب السند المنجمي الذي يرتبط به دفتر الأعباء هذا أن يتنازل في أي وقت، كليا أو جزئيا، عن حقوقه مع مراعاة احترام الواجبات المفروضة عليه بموجب أحكام قانون المناجم والنصوص المتخذة لتطبيقه.
9- يحق لصاحب الترخيص بالاستكشاف أن يستعمل المواد المعدنية المستخرجة بمناسبة قيامه بالأشغال، ضمن الشروط المحددة في أحكام المادتين 110 و159 من قانون المناجم.
10- تطبيقا للمادة 109 من قانون المناجم يلحق حق الاختراع بالترخيص بالاستكشاف عندما يتم تحقيق اكتشاف ما أو أكثر لحقول من المواد المعدنية.
إن الأمر يتعلق بالحق المانع لمن يحوز ترخيصا بالاستكشاف في الحصول على سند منجمي من أجل استغلال اكتشافه، مع استثناء كل راغب آخر في ذلك.
يتجسد مفهوم الاكتشاف إداريا بواسطة إيداع صاحب الترخيص بالاستكشاف، لدى الوكالة الوطنية للمتلكات المنجمية، تقريرا جيولوجيا مفصّلاً وتقييميا للاكتشاف. وهذه الأخيرة تمنحه الوثيقة الإدارية التي تعطيه حق المخترع على المكمن أو المكامن المكتشفة.
ولا يلزم إيداع هذا التقرير بأي طريقة وبأي صفة كانت الوكالة الوطنية للمتلكات المنجمية أو أي هيئة أخرى في الدولة بأي مسؤولية.
يخول حق الاختراع لصاحب الترخيص بالاستكشاف المنجمي الحق في تقديم طلب سند منجمي للاستغلال، يتخذ أحد الأشكال الثلاثة (3) الآتية :
- امتياز منجمي عن طريق التوقيع على اتفاقية منجمية،
- ترخيص باستغلال منجمي صغير أو متوسط عن طريق التوقيع على دفتر للأعباء من أجل استغلال منجمي صغير أو متوسط،
- ترخيص باستتغلال منجمي حرفي عن طريق التوقيع على دفتر للأعباء من أجل الاستغلال المنجمي الحرفي المحتملة المتصلة به، على الأكثر.
11- يجوز لصاحب الترخيص بالاستكشاف الذي حقق اكتشافا، أن يطلب مهلة لا يمكن أن تتجاوز سنتين (2) لتقديم طلب للحصول على سند لاستغلال اكتشافه. ولا يحتفظ له بحقه الكامل في الاختراع إلا أثناء مدة المهلة الممنوحة. وتتم ممارسة هذا الحق طبقا لأحكام المادة 115 من قانون المناجم المذكور أعلاه.
12- يستفيد صاحب السند المنجمي الذي يرتبط بدفتر الأعباء هذا من الأحكام الجبائية المنصوص عليها في قانون المناجم والنصوص المتخذة لتطبيقه.
13- يستفيد صاحب السند المنجمي الذي يرتبط بدفتر الأعباء هذا من ضمانات حماية الاستثمار طبقا للالتزامات الدولية للجزائر.
14- يخول له الحق في تقديم كل طعن لدى مجلس الدولة في كلّ قرار تتخذه في حقه الوكالة الوطنية للمتلكات المنجمية و/أو الوكالة الوطنية للجيولوجيا والمراقبة المنجمية. ويجب أن يقدم هذا الطعن في أجل ثلاثين (30) يوما ابتداء من تاريخ تبليغ القرار المعني.

5- واجبات صاحب الرخصة بالاستكشاف

يلزم الموقّع أدناه، ممثل الشركة صاحبة السند المنجمي الذي يرتبط به دفتر الأعباء هذا، المؤهل قانونا، موكّله بما يأتي :

1- دفع حقوق إعداد الوثائق،

2- تسديد الرسم المساحي بانتظام،

3- القيام بأشغال الاستكشاف المقررة، ضمن الاحترام الصارم للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل، ولا سيما منها القوانين الآتية :

- رقم 83-03 المؤرخ في 5 فبراير سنة 1983 والمتعلق بحماية البيئة،
- رقم 83-17 المؤرخ في 16 يوليو سنة 1983 والمتضمن قانون المياه، المعدل والمتمم،
- رقم 84-12 المؤرخ في 23 يونيو 1984 والمتضمن النظام العام للغابات، المعدل والمتمم،
- رقم 01-10 المؤرخ في 3 يوليو سنة 2001 والمتضمن قانون المناجم.

والمرسوم الرئاسي رقم 90-198 المؤرخ في 30 يونيو سنة 1990 والمتضمن تنظيم المواد المتفجرة، المعدل والمتمم،

4- احترام الالتزامات الآتية، تحت طائلة تعليق الترخيص بالاستكشاف مع احتمال اتباعها بالسحب :

أ- تاريخ بداية أشغال الاستكشاف التي لا ينبغي بأي حال من الأحوال أن تتجاوز سنة بعد تاريخ تبليغ الرخصة بالاستكشاف، ما عدا في الحالات المنصوص عليها في الفقرة 5 أعلاه،

ب- حدود المساحة الممنوحة بموجب الترخيص بالاستكشاف،

ج- الخضوع لعمليات التفتيش التي يقوم بها الممثلون المؤهلون من الدولة أو من فروعها،

د- تقديم تقرير مفصل عن الأشغال المنجزة، كل سنة،

هـ- مسك محاسبة للمصاريف المنفقة من أجل أشغال الاستكشاف المقررة في الجزائر،

و- إعادة الأماكن إلى حالتها الأصلية، أثناء الأشغال عندما يكون ذلك ممكنا أو عند نهاية الأشغال

5- إيداع لدى المصلحة الجيولوجية الوطنية، ما يأتي :

أ- في حالة عدم الاكتشاف، مجموع الوثائق والعينات المتعلقة بنتائج الأشغال المنجزة، في أجل أقصاه ستة (6) أشهر بعد انتهاء صلاحية الترخيص بالاستكشاف،

ب- في حالة الاكتشاف، التقرير الجيولوجي النهائي، في أجل أقصاه ثلاثة (3) أشهر ابتداء من تاريخ انتهاء صلاحية الترخيص بالاستكشاف.

6- تقديم الوثائق الآتية، في آن واحد مع دفتر الأعباء هذا :

أ- مخطط تمويل أشغال الاستكشاف المقررة، بما في ذلك، عند الاقتضاء، التعويضات المستحقة على صاحب الأرض ومصاريف إعادة الأماكن إلى حالتها الأصلية،

ب- الوثيقة الموثقة التي تؤهل الموقع أدناه بإلزام الشركة بموجب دفتر الأعباء هذا.

7- تبليغ الوكالة الوطنية للمتلكات المنجمية، تلقائيا، بكل تعديل يمس المعلومات المبينة أعلاه والمعلومات الواردة في الوثائق الملحقة.

6- تسوية الخلافات

1- ينفق صاحب الترخيص بالاستكشاف الذي يرتبط به دفتر الشروط هذا مع الأجهزة التي تمثل الدولة على تسوية كل خلاف أو نزاع قد يطرأ عند تنفيذ أحكام الترخيص بالاستكشاف المعني، بالتراضي.

2- يعرض كل خلاف أو نزاع يمس الجوانب التقنية فقط ولا يمكن تسويته بالتراضي، على خبير (ّالخبير التقني ّ) المعترف له بمعارفه التقنية وتشترك في اختياره الأطراف المعنية.

ويجب أن يتخذ قرار هذا الخبير في غضون الثلاثين (30) يوما ابتداء من تاريخ تعيينه.

يمكن كل طرف أن يلجأ إلى الجهات القضائية الإدارية المختصة في أجل ثلاثين (30) يوما :

أ- عند وجود اختلاف في غضون هذا الأجل حول تقدير طبيعة الخلاف أو النزاع،

ب- أو عند وجود اختلاف في غضون هذا الأجل حول شخص الخبير التقني،

ج- أو إذا لم يطلع الطرف الثاني على موقفه في غضون هذا الأجل.

ويتحمل الطرفان نفقات الخبرة التقنية مناصفة.

3- مع مراعاة أحكام النقطتين 1 و2 أعلاه، يرفع كل خلاف بين صاحب السند المنجمي الذي يرتبط به دفتر الأعباء وأجهزة الدولة أمام الجهات القضائية الإدارية إلا في حالة وجود اتفاقيات ثنائية أو متعددة أبرمتها الدولة الجزائرية تتعلق بالمصالحة والتحكيم.

4- لا يترتب على الاستصدار للجوء المذكور في الفقرة2 أعلاه، توقيف الاستكشاف المنجمي، وذلك في حدود مدة صلاحية الترخيص بالاستكشاف الذي يرتبط به دفتر الأعباء هذا.

يشهد الموقع أدناه، تحت طائلة تطبيق العقوبات المنصوص عليها في المادة 216 من الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات، أن المعلومات المقدمة صحيحة.

حرر بالجزائر ..... في .....

(الاسم والصفة والتوقيع) (ختم الشركة)

الملحق الثالث

دفتر الأعباء للاستغلال المنجمي الصغير أو المتوسط

ترخيص بالاستغلال لاستغلال منجمي صغير أو متوسط
رقم..... مؤرخ في.....

الشركة (خاضعة للقانون الجزائري) .....
المتخذة محلّ إقامتها في .....
المقيدة في السجل التجاري في ..... تحت رقم .....
رقم تعريفها الإحصائي هو .....

الممثلة بالسيد (ة) .....
المولودة (ة) .....
من جنسية .....
المتصرف (ة) بصفة.....

يكتتب، دون تحفظ أو غيره من التحديد، بنود دفتر الأعباء هذا للقيام على نفقته ومسؤوليته بأشغال الاستغلال في شكل استغلال منجمي صغير أو متوسط المبيّنة أدناه، علما أنه "يقصد بالاستغلال المنجمي الصغير أو المتوسط كل إستغلال دائم، يتوفر على حد أدنى من المنشآت الثابتة، ويستعمل، حسب القواعد الفنية، أنماطا صناعية أو نصف صناعية ذات استخراج تقل عن 3000 طن متري في اليوم" (المادة 19 من قانون المناجم).

1- معلومات تكميلية تخص الشركة

1- الشكل القانوني : .....
2- مبلغ رأسمال الشركة المعبّر عنه بالدينار الجزائري :
.....
3- تعريف المساهمين الرئيسيين أو الشركاء (الإسم واللقب والجنسية) ونسبة المشاركة في رأسمال الشركة.

الاسم واللقب	الجنسية	نسبة المشاركة في الرأسمال (%)
.....	.....	.....
.....	.....	.....
.....	.....	.....
.....	.....	.....
.....	.....	.....
.....	.....	.....
.....	.....	.....
.....	.....	.....

4- إختيار الموطن
العنوان : .....
الهاتف : .....
الفاكس :.....
البريد الإلتكروني :.....
5- الموطن البنكي
تعريف البنك : .....
رقم الحساب : .....

2- معلومات تخص الشخص الطبيعي المكلف بإدارة أشغال الاستغلال

1- الإسم :.....

2- اللقب : .....

3- تاريخ الميلاد ومكانه : .....

4- الجنسية : .....

5- العنوان :.....

.....

6- التأهيل :.....

7- العلاقة القانونية بالشركة :.....

8- المراجع المهنية في ميدان الاستغلال المنجمي : .....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

3- معلومات تخص مساحة الاستغلال

1- هل يأتي هذا الاستغلال المنجمي على إثر أشغال الاستكشاف؟

لا / نعم

إذا كان الجواب بنعم، تبين مراجع رخصة التنقيب بالاستكشاف :

الرقم .....التاريخ .....

2- هل يأتي هذا الاستغلال على إثر مزايدة عمومية ؟

لا / نعم

3- المساحة الممنوحة :

أ- الإحداثيات الجغرافية نظام UTM أو لامبير (للتوضيح)

النقاط	الاحداثيات	
	س	ع
أ		
ب		
ج		
د		
.....		

ب- تحديد موقع النقطة الأصلية (الجيوديزية أو غيرها) :

.....

ج- تحديد الموقع الإداري للمساحة :

البلدية	الدائرة	الولاية

4- المساحة المعبّر عنها (بالهكتار) :

.....

5- طبيعة الأرض (فلاحية، غابية، غيرها-للتوضيح) :

.....

6- الوضع القانوني للأرض :

.....

4- معلومات تخص أشغال الإستخراج

1- تحديد المادة أو المواد موضوع الرخصة :

.....

.....

2- المعايير العامة للإستغلال :

أ- الاحتياطات الجيولوجية : .....

ب- الاحتياطات القابلة للاستغلال : .....

ج- الحجم الإجمالي المقرر إستخراجه : .....

د- المدة المحتملة للاستغلال (بالسنوات) : .....

هـ- طريقة الاستغلال المعتمدة : .....

و- مدة أشغال المنشآت المنجمية (بالشهر) : .....

ز- التاريخ المحتمل للإنطلاق في الأشغال :.....

ح- التاريخ المحتمل للإنطلاق في الإنتاج : .....

ط- الإنتاج السوي (بالطن المتري) : .....

1- المعادن : .....

2- الصخور غير المعدنية : .....

ي- إستهلاك المتفجرات : .....
1- من أجل الاستكشاف : .....
2- من أجل هدم المعادن : .....

5- معلومات تخص التحويل الأول (التركيز والتثمين)

"لا يغطي التثمين إلا عمليات التحويل الأول للمواد المعدنية المستخرجة، ولا يشكل كل تحويل آخر صناعي إضافي جزءا من النشاط المنجمي" (المادة 16-الفقرة 2 من قانون المناجم).

1- وصف تلخيصي للأسلوب المعتمد في معالجة المعدن :

.....

.....

.....

2- الإنتاج السنوي المتوقع (حسب المنتوج التجاري المسوّق) :

تعريف المنتوج	الكمية السنوية	وحدة القياس	القيمة التجارية للوحدة * (بالدينار)

* قيمة تستخدم في تحديد وعاء إحتساب إتاوة الاستخراج :

3- آلية مراجعة القيمة أو القيم التجارية المسوّقة :

.....

.....

.....

4- الاستهلاكات السنوية الوسيطة :

أ- الطاقة الكهربائية (بالكيلو واط) : .....

ب- الغاز الطبيعي (بالمتر المكعب) : .....

ج- الماء الصناعي (بالمتر المكعب) :.....

د- غيرها (للتوضيح وبيان وحدة القياس) : .....

6- معلومات تخص حجم الاستثمار

1- الاستثمارات المقرر إنجازها (المعبر عنها بالكيلو بالدينار)

العناوين	الشراء في الجزائر	الواردات	المجموع
النفقات التمهيدية للدراسات والبحث **القسم الخاص بالاستخراج :** - نفقات الهندسة - الأشغال المنجمية التحضيرية - الهندسة المدنية - مباني الإنتاج والدعم - مباني الشركة - مباني الإدارة - تجهيزت الإنتاج - العتاد السيار النوعي - الأدوات **القسم الخاص بالتحويل :** - نفقات الهندسة - الهندسة المدنية - مباني الإنتاج والدعم - تجهيزات الإنتاج -الأدوات **القسم المشترك :** - نفقات الهندسة - طرق الدخول والإجلاء - الخطوط الكهربائية - قنوات الغاز - قنوات المياه - الهندسة المدنية - مباني الشركة - مباني الإدارة - العتاد السيار المشترك - الأدوات والعتاد المكتبي وغيره استثمارات أخرى (للتوضيح)			
المجموع العام			

2- معدل الصرف المعتمد لصرف العملة الأجنبية الى الدينار الجزائري من أجل الاستثمارات الواجب استيرادها :
أ- تحديد العملة الأجنبية :.....
ب- معدل الصرف المعتمد : .....

7- حقوق صاحب الترخيص بالاستغلال لاستغلال منجمي صغير أو متوسط

زيادة على الحقوق التي تخولها إياه أحكام تشريعية وتنظيمية أخرى جاري بها العمل في موضع آخر، فإن لصاحب الترخيص بالاستغلال المنجمي الصغير أو المتوسط الحقوق الخاصة الآتية :

1- يؤسس السند المنجمي الذي يرتبط به دفتر الأعباء هذا حقوقا عقارية ذات مدة محدودة ومنفصلة عن ملكية الأرض، وهي قابلة للرهن العقاري، وتطبق عليها حقوق الامتياز على العقار.

2- يعطي صاحبه الحق المانع في حيازة الأرض وفي ممارسة النشاط المنجمي على مجموع المساحة المحددة حدودها في النقطة 3-3-أ أعلاه، بعد إتفاق بالتراضي مع ملاكها وأصحاب الحقوق العينية والمخصص لهم وذوي حقوقهم أو مع المصالح المعنية.

وفي حالة عدم حصول الاتفاق بالتراضي، يرفع الخلاف أمام الجهة القضائية المختصة. ويؤدي الحق في حيازة الأرض حق الاستفادة من الارتفاقات القانونية للدخول والمرور وجلب المياه الضرورية للمنشآت أو لسير الاستغلال المنجمي.

3- مدة أشغال الاستغلال المنجمي هي المدة المبينة في الترخيص بالاستغلال المنجمي الصغير أو المتوسط التي يتصل بها دفتر الأعباء هذا. ولا يمكن أن تتجاوز (10) سنوات. ويمكن أن يتم تجديدها بعدد المرات التي تسمح بها الاحتياطات.

4- يمكن صاحب السند المنجمي الذي يرتبط به دفتر الأعباء هذا، من أجل إعادة تشكيل المكمن و/أو مضاعفة مردودية الاستغلال، أن يقوم دون شكليات أخرى، بإنجاز أشغال البحث في داخل المساحة المحددة حدودها في النقطة-3-3-أ. ويلزم فقط بواجب إيداع المعلومات التي قد يحصل عليها في الإيداع القانوني.

5- يستفيد صاحب السند الذي يرتبط به دفتر الأعباء هذا من الأحكام الجبائية المنصوص عليها في قانون المناجم.

6- يخول له الحق في تقديم كل طعن لدى مجلس الدولة في كل قرار تتخذه في حقه الوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية و/أو الوكالة الوطنية للجيولوجيا والمراقبة المنجمية.

ويجب أن يقدم هذا الطعن في أجل ثلاثين (30) يوما إبتداء من تاريخ تبليغ القرار المعني.

7- في حالة حدوث مصاعب ذات طابع إداري بسبب غياب إتفاق بالتراضي بين ملاك الأرض وأصحاب الحقوق العينية والمخصص لهم وذوي حقوقهم الآخرين أو المصالح المعنية، تحول دون الحيازة الفعلية للأرض في الآجال المحددة و/أو في حالة التوقف بسبب الظرف الاقتصادي كما هو مبين في الفقرة 8 أدناه، فإن مدة السند المنجمي تمدد آليا لفترة تساوي الزمن الذي ضاع في الإجراءات و/أو زمن التوقف.

8- يجوز لصاحب السند المنجمي الذي يرتبط به دفتر الأعباء هذا أن يطلب التوقف عن الاستغلال المنجمي لأسباب الظرف الاقتصادي، دون المساس بحالات القوة القاهرة المنصوص عليها في النقطة 7-9 أدناه :

أ- إذا قرر صاحب السند المنجمي الذي يرتبط به دفتر الأعباء هذ التوقف عن الاستغلال المنجمي لسبب من أسباب الظرف الاقتصادي، فإنه ينبغي عليه أن يبلغ الوكالة الوطنية للمتلكات المنجمية

قبل كل توقف. ويقدم مع التبليغ تقريرا عن الايرادات والنفقات المتعلقة بالاستغلال المنجمي لفترة لا تقل عن ستة (6) أشهر مع توضيح سبب ضرورة التوقف عن الإنتاج.
تشمل نفقات الاستغلال المنجمي، لفترة معينة، التكاليف المترتبة على صاحب رخصة الاستغلال المنجمي الصغير أو المتوسط أثناء ممارسة نشاطاته، ودون أن تقتصر على جميع نفقات نقل المنتوجات والتأمين عليها، وإتاوة الاستخراج، والاهتلاكات وغيرها من النفقات التي لا تندرج ضمن أموال الخزينة والنفقات المالية.
ب- يتعين على صاحب السند المنجمي الذي يرتبط به دفتر الأعباء هذا، أثناء التوقف لأسباب الظرف الاقتصادي أن يقوم بصيانة المنشآت والتجهيزات المنجمية والحفاظ عليها، مع مراعاة التلف العادي، من أجل تفادي تدهورها.
ج- يتعين على صاحب السند المنجمي الذي يرتبط به دفتر الأعباء هذا، في مدة إثني عشر (12) شهرا على الأكثر بعد التوقف عن النشاط بسبب الظرف الاقتصادي ومن ثمّ في فترات مدة كل فترة منها إثني عشر (12) شهرا على الأكثر الى غاية استئناف نشاطاته، أن يقدم تقريرا إضافيا يبين فيه تقديراته لنفقات الاستغلال المنجمي والعائدات في الفترة نفسها وتقريرا عن صيانة المنشآت والتجهيزات المنجمية أثناء هذه الفترة.
د- إذا بيّن التقرير المعروض بموجب المادة 7 النقطة 8-ج أعلاه، أن تقديرات العائدات الخاصة بصاحب السند المنجمي الذي يرتبط به دفتر الأعباء هذا في الفترة الموالية للإثني عشر (12) شهرا تفوق تقديراته لنفقات الاستغلال المنجمي في الفترة نفسها، فإن على صاحب السند المنجمي إتخاذ التدابير الضرورية من أجل ضمان استئناف نشاطاته في أجل معقول.
هـ- عندما يكون الإنتاج قد توقف لفترة مستمرة لا تقل عن سنتين (2) فإنه يجوز للوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية أن تطلب من صاحب السند المنجمي الذي يرتبط به دفتر الأعباء هذا استئناف الاستغلال المنجمي إذا رأت أن تقديراتها لنفقات الاستغلال المنجمي تقل عن تقديرات العائدات التي أعدها صاحب السند المنجمي فيما يخص فترة الإثني عشر (12) شهرا نفسها. وتقدم الوكالة الوطنية للمتلكات المنجمية للمستغل نسخة من تقديرات التكاليف والعائدات التي تكون قد أعدتها.
و- إذا قبل صاحب الترخيص بالاستغلال للاستغلال المنجمي الصغير أو المتوسط تقديرات العائدات والنفقات المتعلقة بالاستغلال المنجمي التي أعدتها الوكالة الوطنية للمتلكات المنجمية فإنه يتعين عليه أن يمتثل لتعليماتها وعلى عكس ذلك، فإذا لم يوافق صاحب الترخيص بالاستغلال للاستغلال المنجمي الصغير أو المتوسط على تقديرات الوكالة الوطنية للمتلكات المنجمية، فإنه بإمكانه عرض النقاش على خبير تقني يتم اختياره طبقا للإجراء المحدد في النقطة 9 الفقرة 2 أدناه.
ز- عندما تقدم تقديرات الوكالة الوطنية للمتلكات المنجمية وتقديرات صاحب الترخيص بالاستغلال للاستغلال المنجمي الصغير أو المتوسط على الخبير التقني، فإن هذا الخبير يختار التقديرات التي يرى أنها الأصح.
ويكون قرار الخبير التقني نهائيا ويلزم كلا الطرفين.
وإذا قبل الخبير التقني تقديرات الوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية فإنه يتم الإبقاء على تعليمة الاستئناف. وفي حالة العكس، تعتبر هذه التعليمة باطلة.
ح- إذا جاوزت فترة التوقف لسبب الظرف الاقتصادي مدة ثلاث (3) سنوات متتابعة، فإنه يجوز للوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية أن تلغي الترخيص بالاستغلال للاستغلال المنجمي الصغير أو المتوسط بواسطة إشعار مسبق بستة (6) أشهر يرسل الى صاحب الترخيص بالاستغلال للاستغلال المنجمي الصغير أو المتوسط.

وفي هذه الحالة، يتعهد صاحب السند بأن يحول الى الدولة، بدون نفقات أو رسوم، جميع تجهيزات المنجم الثابتة والضرورية للاستغلال المنجمي عند تاريخ انقضاء هذا الإشعار. وفي هذا التاريخ نفسه، تؤول الى الدولة جميع الالتزامات والمسؤوليات المتعلقة بالترخيص بالاستغلال للاستغلال المنجمي الصغير أو المتوسط أو بالمنجم، باستثناء الالتزامات المتصلة بالبيئة.

ط- يعتبر صاحب الترخيص بالاستغلال للاستغلال المنجمي الصغير أو المتوسط كأنه أهمل المنجم إذا لم يتخذ التدابير الضرورية لضمان استئناف النشاطات في أجل معقول بعد إصدار الوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية تعليمة لهذا الغرض، أو بعد تاريخ صدور قرار الخبير التقني إذا تم اللجوء الى هذا الخبير.

9- إذا حال حدوث حالة للقوة القاهرة، كما هي محددة في قانون المناجم دون مواصلة النشاط المنجمي، تمدد مدة السند المنجمي آليا لفترة تساوي المدة التي استغرقها التوقف المثبت.

10- يستفيد صاحب السند المنجمي الذي يرتبط بدفتر الأعباء هذا من الأحكام الجبائية المنصوص عليها في قانون المناجم والنصوص المتخذة لتطبيقه، لا سيما الباب الثامن وتلك المنجزة من المادة 126 من قانون المناجم.

11- يستطيع صاحب السند المنجمي الذي يرتبط به دفتر الأعباء هذا، أن يستفيد من تخفيض لنسبة الإتاوة على الاستخراج طبقا للمادة 161 (الفقرة الأخيرة) من قانون المناجم والمرسوم التطبيقي له.

12- يخول له الحق في تقديم كل طعن لدى مجلس الدولة وفي كل قرار تتخذه في حقه الوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية و/أو الوكالة الوطنية للجيولوجيا والمراقبة المنجمية، ويجب أن يقدم هذا الطعن في أجل لا يتجاوز ثلاثين (30) يوما ابتداء من تاريخ تبليغ القرار للمعني.

8- واجبات صاحب الترخيص بالاستغلال المنجمي الصغير أو المتوسط

يلزم الموقع أدناه، ممثل الشركة صاحبة السند المنجمي الذي يرتبط به دفتر الأعباء هذا، المؤهل قانونا، موكله بما يأتي :

1- دفع حقوق إعداد الوثائق.

2- تسديد الرسم المساحي وكل ضريبة أو رسم أو إتاوة أو تعويض يترتب على النشاط المنجمي الممارس، بإنتظام.

3- ممارسة نشاط الاستغلال المنجمي الصغير أو المتوسط حسب قواعد الفن المنجمي وضمن الاحترام الصارم للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل، لا سيما منها القوانين الآتية :

- رقم 83-03 المؤرخ في 5 فبراير سنة 1983 والمتعلق بحماية،
- رقم 83-17 المؤرخ في 16 يوليو سنة 1983 والمتضمن قانون المياه، المعدل والمتمم.
- رقم 84-12 المؤرخ في 23 يونيو سنة 1984، والمتضمن النظام العام للغابات، المعدل والمتمم،
- رقم 01-10 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 3 يوليو سنة 2001 والمتضمن قانون المناجم.

والمرسوم الرئاسي رقم 90-198 المؤرخ في 30 يونيو سنة 1990 والمتضمن تنظيم المواد المتفجرة، المعدل والمتمم،

4- القيام بجميع الالتزامات الجبائية المنصوص عليها في قانون المناجم والنصوص الأخرى التشريعية والتنظيمية.

5- إكتتاب وثيقة تأمين من الأخطار الكبرى إذا اتضحت خطورتها من خلال دراسة التأثير في البيئة.

6- إحترام الالتزامات الآتية، تحت طائلة تعليق الترخيص بالاستغلال الصغير أو المتوسط، مع إحتمال اتباعها بالسحب :

أ- تاريخ بداية أشغال الاستغلال، التي لا ينبغي بأي حال من الأحوال أن تتجاوز سنة بعد تاريخ منح السند المنجمي والشروع في الإنتاج الفعلي الذي ينبغي أن يتم في أجل أقصاه سنتان (2) بعد تاريخ منح السند المنجمي، ما عدا في حالة حدوث مصاعب ذات طابع إداري تحول دون حيازة الأرض موضوع النقطة 7-7 أعلاه.

ب- حدود المساحة الممنوحة بموجب السند المنجمي.

ج- الخضوع لعمليات التفتيش التي يقوم بها الممثلون المؤهلون من الدولة أو من فروعها.

د- إحترام قواعد حسن الجوار، لا سيما في استعمال الارتفاقات المشتركة وصيانتها.

هـ- تبليغ المؤسسات المختصة بجميع المعلومات الإحصائية المتصلة بالنشاط المنجز.

و- تقديم تقرير مفصل عن الأشغال المنجزة، سنويا.

ز- إحترام الأحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالايداع القانوني.

ح- مسك كل سجل أو وثيقة ينص عليهما التشريع والتنظيم المعمول بهما وتقديمها الى السلطات المؤهلة.

ط- الإنجاز السنوي لمراقبة بيئية وأخذ نتائج المراقبة في الحسبان.

7- تقديم الوثائق الآتية، في آن واحد مع دفتر الأعباء هذا :

أ- نسخة من مشروع مخطط الاستغلال المفصل،

ب- مخطط تمويل الاستثمار المقرر،

ج- الوثيقة الموثقة التي تؤهل الموقع أدناه بإلزام الشركة بموجب دفتر الأعباء هذا.

8- تبليغ الوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية، تلقائيا، بكل تعديل يمس المعلومات المقدمة أعلاه والمعلومات الواردة في الوثائق الملحقة.

9- تسوية الخلافات

1- يتفق صاحب الترخيص بالاستغلال المنجمي الصغير أو المتوسط الذي يتربط به دفتر الأعباء هذا مع أجهزة الدولة على تسوية كل خلاف أو نزاع قد يطرأ عند تنفيذ أحكام الترخيص بالاستغلال المنجمي الصغير أو المتوسط المعني، بالتراضي.

2- يعرض كل خلاف أو نزاع يمس الجوانب التقنية فقط ولا يمكن تسويته بالتراضي، على خبير (˝الخبير التقني˝) المعترف له بمعارفه التقنية وتشترك في إختياره الأطراف المعنية.

ويجب أن يتخذ قرار هذا الخبير في غضون الثلاثين (30) يوما إبتداء من تاريخ تعيينه.

يمكن كل طرف أن يلجأ الى الجهات القضائية الإدارية المختصة في أجل ثلاثين (30) يوما :

أ- عند وجود إختلاف في غضون هذا الأجل حول تقدير طبيعة الخلاف أو النزاع،

ب- أو عند وجود اختلاف في غضون هذا الأجل حول شخص الخبير التقني،

ج- أوإذا لم يطلع الطرف الثاني على موقفه في غضون هذا الأجل.

يتحمل الطرفان نفقات الخبرة التقنية مناصفة.

3- مع مراعاة أحكام النقطتين 1 و2 أعلاه، يرفع كل خلاف بين صاحب الترخيص بالاستغلال لاستغلال منجمي صغير أو متوسط ناتج عن دفتر الأعباء هذا، أمام الجهات القضائية الإدارية طبقا لأحكام قانون الإجراءات المدنية الجزائري.

4- لا يترتب اللجوء للجهات القضائية الإدارية توقيف الاستغلال المنجمي وذلك في حدود مدة صلاحية الترخيص بالاستغلال لاستغلال منجمي صغير أو متوسط الذي يرتبط به دفتر الأعباء هذا.

يشهد الموقع أدناه، تحت طائلة تطبيق العقوبات المنصوص عليها في المادة 216 من الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1966 والتضمن قانون العقوبات، أن المعلومات المقدمة صحيحة.

حرر بالجزائر ..... في .....

(الاسم والصفة والتوقيع) (ختم الشركة)

الملحق الرابع

دفتر الأعباء للاستغلال المنجمي الحرفي

رخصة الاستغلال المنجمي الحرفي رقم..... مؤرخة في.....

إطار يملأ إذا كان الطالب شخصا طبيعيا

السيد(ة) .....
المولود(ة) في .....بـ.....
من جنسية .....
المتخذ(ة) محل إقامته (ها) في.....
المقيد(ة) في السجل التجاري في ..... تحت رقم .....
رقم التعريف الإحصائي.....

إطار يملأ إذا كان الطالب شخصا معنويا

الشركة (خاضعة للقانون الجزائري) .....
المتخذة محل إقامتها في .....
المقيدة في السجل التجاري في..... تحت رقم .....
رقم تعريفها الإحصائي هو .....
الممثلة بالسيد(ة) .....
المولودة(ة) في.....بـ.....
من جنسية .....
المتصرف (ة) بصفة.....

يكتتب، دون تحفظ أو غيره من التحديد، بنود دفتر الأعباء هذا للقيام على نفقته ومسؤوليته بأشغاله الاستغلال المنجمي الحرفي المبينّة أدناه، علما أنه "يعتبر استغلالا منجميا حرفيا كل نشاط يوظف إمكانيات ميكانيكية محدودة أو لا يوظفها" (المادة 20 من قانون المناجم).

1- معلومات تكميلية تخص الشركة

(قسم يملأ إذا كان الطالب شخصا معنويا)

1- الشكل القانوني : .....

.....

2- مبلغ رأسمال الشركة المعبّر عنه بالدينار الجزائري :

.....

3- تعريف المساهمين الرئيسيين أو الشركاء (الإسم واللقب والجنسية) ونسبة المشاركة في رأسمال الشركة :

الاسم واللقب	الجنسية	نسبة المشاركة في الرأسمال (%)
.....	.....	.....
.....	.....	.....
.....	.....	.....
.....	.....	.....
.....	.....	.....
.....	.....	.....
.....	.....	.....
.....	.....	.....

4- إختيار الموطن :

العنوان : .....

الهاتف : .....

الفاكس : .....

البريد الإلكتروني : .....

5- الموطن البنكي :

تعريف البنك : .....

رقم الحساب : .....

2- معلومات تكميلية تخص الطالب

(قسم يملأ إذا كان الطالب شخصا طبيعيا)

1- إختيار الموطن :

العنوان : .....

الهاتف : .....

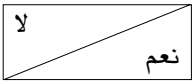
الفاكس : .....

البريد الإلكتروني : .....

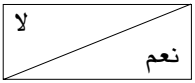
2- الموطن البنكي :
تعريف البنك : .....
رقم الحساب : .....
3- التأهل المهني (التكوين الأساسي، الدراسات، التداريب، إلخ) :
.....
4- المراجع المهنية في الميدان المنجمي :
.....
3- معلومات تخص الشخص الطبيعي المكلف بإدارة أشغال الاستغلال
1- الإسم : .....
2- اللقب : .....
3- تاريخ الميلاد ومكانه : ....
4- الجنسية : ....
5- العنوان : .....
6- التأهيل : ....
7- العلاقة القانونية بالشركة : ....
8- المراجع المهنية في ميدان الاستغلال المنجمي : .....

4- معلومات تخص مساحة الاستغلال

1- هل يأتي هذا الاستغلال المنجمي على إثر أشغال الاستكشاف ؟



إذا كان الجواب بنعم، تبين مراجع الترخيص بالاستكشاف :
الرقم..... التاريخ.....
2- هل يأتي هذا الاستغلال على إثر مزايدة عمومية؟



3- المساحة الممنوحة :
أ- الإحداثيات الجغرافية نظام UTM أو لامبير (للتوضيح)

النقاط	الاحداثيات	
	س	ع
أ		
ب		
ج		
د		
.....		

ب- تحديد موقع النقطة الأصلية (الجيوديزية أو غيرها) :

.....

ج- تحديد الموقع الإداري للمساحة :

البلدية	الدائرة	الولاية

4- المساحة المعبّر عنها (بالهكتار) :

.....

5- طبيعة الأرض (فلاحية، غابية، غيرها-للتوضيح) :

.....

6- الوضع القانوني للأرض :

.....

5- معلومات تخص أشغال الإستخراج

1- تحديد المادة أو المواد موضوع الرخصة : .....

.....

.....

.....

2- المعايير العامة للإستغلال : .....

أ- الاحتياطات الجيولوجية : .....

ب- الاحتياطات القابلة للاستغلال : .....

ج- الحجم الإجمالي المقرر إستخراجه : .....

د- المدة المحتملة للاستغلال (بالسنوات) : .....

هـ- طريقة الاستغلال المعتمدة : .....

و- مدة أشغال المنشآت المنجمية (بالشهر) : .....

ز- التاريخ المحتمل للإنطلاق في الأشغال :.....

ح- التاريخ المحتمل للإنطلاق في الإنتاج : .....
ط- الإنتاج السنوي (بالطن المتري) : .....
1- المعادن : .....
2- الصخور غير المعدنية : .....
ي- إستهلاك المتفجرات : .....
1- من أجل الاستكشاف : .....
2- من أجل هدم المعادن : .....

6- معلومات تخص التحويل الأول (التركيز والتثمين)

"لا يغطي التثمين إلا عمليات التحويل الأول للمواد المعدنية المستخرجة، ولا يشكل كل تحويل آخر صناعي إضافي جزءا من النشاط المنجمي" (المادة 16-الفقرة 2 من قانون المناجم).

1- وصف تلخيصي للأسلوب المعتمد في معالجة المعدن :

.....

2- الإنتاج السنوي المتوقع (حسب المنتوج التجاري المسوّق) :

تعريف المنتوج	الكمية السنوية	وحدة القياس	القيمة التجارية للوحدة * (بالدينار)

* قيمة تستخدم في تحديد وعاء إحتساب إتاوة الاستخراج :

3- آلية مراجعة القيمة أو القيم التجارية المسوّقة :

.....

.....

.....

7- معلومات تخص حجم الاستثمار

الاستثمارات المقرر إنجازها
(المعبر عنها بالدينار)

1- الاستثمارات المقرر إنجازها (المعبر عنها بالكيلو بالدينار)

العناوين	المبالغ
النفقات التمهيدية للدراسات والبحث	
القسم الخاص بالاستخراج :	
- الأشغال المنجمية التحضيرية	
- الهندسة المدنية	
- المباني	
- تجهيزات الإنتاج	
- الأدوات	
القسم الخاص بالتحويل :	
- الهندسة المدنية	
- المباني	
- تجهيزات الإنتاج	
- الأدوات	
القسم المشترك :	
- طرق الدخول	
- قنوات المياه والكهرباء، إلخ	
- المباني المشتركة	
- الأدوات والعتاد المكتبي وغيره	
إستثمارات أخرى (للتوضيح)	
المجموع	

8- حقوق صاحب رخصة إستغلال منجمي حرفي

زيادة على الحقوق التي تخولّها إياه أحكام تشريعية وتنظيمية أخرى جاري بها العمل في موضع آخر، فإن لصاحب رخصة الاستغلال المنجمي الحرفي الحقوق الخاصة الآتية :

1- يؤسس السند المنجمي الذي يرتبط به دفتر الأعباء هذا حقوقا عقارية ذات مدة محددة ومنفصلة عن ملكية الأرض، وهي قابلة للرهن العقاري وتطبق عليها حقوق الإمتياز على العقار.

2- يعطي صاحبه الحق المانع في حيازة الأرض وفي ممارسة النشاط المنجمي على مجموع المساحة التي تحدد حدودها في النقطة-4-3-أ أعلاه، بعد إتفاق بالتراضي مع ملاكها وأصحاب الحقوق العينية والمخصص لهم وذوي حقوقهم أو مع المصالح المعنية.

وفي حالة عدم حصول الاتفاق بالتراضي يرفع الخلاف أمام الجهة القضائية المختصة. ويؤدي الحق في حيازة الأرض حق الاستفادة من الارتفاقات القانونية للدخول والمرور وجلب المياه الضرورية للمنشآت أو لسير الاستغلال المنجمي.

3- مدة الاستغلال المنجمي هي المدة المبينة في رخصة الاستغلال المنجمي الحرفي التي يتصل بها دفتر الأعباء هذا. ولا يمكن أن تتجاوز خمس (5) سنوات.ويمكن أن يتم تجديدها بعدد المرات التي تسمح بها الاحتياطات.

4- يمكن صاحب السند المنجمي الذي يرتبط به دفتر الأعباء هذا، من أجل إعادة تشكيل المكمن و/أو مضاعفة مردودية الاستغلال، أن يقوم، دون شكليات أخرى، بإنجاز أشغال البحث في داخل المساحة المحددة حدودها في النقسطة 4-3-أ. ويلزم فقط بواجب إيداع المعلومات التي قد يحصل عليها في الإيداع القانوني.

5- يستفيد صاحب السند الذي يرتبط به دفتر الأعباء هذا من الأحكام الجبائية المنصوص عليها في قانون المناجم.

6- يخول له الحق في تقديم كل طعن لدى مجلس الدولة في كلّ قرار تتخذه في حقه الوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية و/أو الوكالة الوطنية للجيولوجيا و/أو المراقبة المنجمية.

ويجب أن يقدم هذا الطعن في أجل ثلاثين (30) يوما إبتداء من تاريخ تبليغ القرار المعني.

7- في حالة حدوث مصاعب ذات طابع إداري بسبب غياب إتفاق بالتراضي بين ملاّك الأرض وأصحاب الحقوق العينية والمخصص لهم وذوي حقوقهم الآخرين أو المصالح المعنية، تحول دون الحيازة الفعلية للأرض في الآجال المحددة، فإن مدة السند المنجمي تمدد آليا لفترة تساوي الزمن الذي ضاع في الإجراءات.

8- إذا حال حدوث حالة للقوة القاهرة، كما هي محددة في قانون المناجم دون مواصلة النشاط المنجمي، تمدد مدة السند المنجمي آليا لفترة تساوي المدة التي استغرقها التوقف المثبت.

9- واجبات صاحب رخصة الاستغلال المنجمي الحرفي

يتعهد الموقع أدناه (إذاتعلق الأمر بشخص طبيعي)

أو

يلزم الموقّع أدناه، ممثل الشركة صاحبة السند المنجمي الذي يرتبط به دفتر الأعباء هذا، المؤهل قانونا، موكّله بما يأتي :

1- دفع حقوق إعداد الوثائق،

2- تسديد الرسم المساحي وكل ضريبة أو رسم أو إتاوة أو تعويض يترتب على النشاط المنجمي الممارس، بانتظام.

3- ممارسة نشاط الاستغلال المنجمي الحرفي بسبب قواعد الفن المنجمي وضمن الاحترام الصارم للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل، لا سيما منها القوانين الآتية :

- رقم 83-03 المؤرخ في 5 فبراير سنة 1983 والمتعلق بحماية البيئة،
- رقم 83-17 المؤرخ في 16 يوليو سنة 1983 والمتضمن قانون المياه، المعدل والمتمم،
- رقم 84-12 المؤرخ في 23 يونيو سنة 1984 والمتضمن النظام العام للغابات، المعدل والمتمم،

- رقم 01-10 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 3 يوليو سنة 2001 والمتضمن قانون المناجم.

والمرسوم الرئاسي رقم 90-198 المؤرخ في 30 يونيو سنة 1990 والمتضمن تنظيم المواد المتفجرة، المعدل والمتمم،

4- القيام بجميع الالتزامات الجبائية المنصوص عليها في قانون المناجم والنصوص الأخرى التشريعية والتنظيمية.

5- إكتتاب وثيقة تأمين من الأخطار الكبرى إذا اتضحت خطورتها من خلال دراسة التأثير في البيئة.

6- إحترام الالتزامات الآتية، تحت طائلة تعليق رخصة الاستغلال المنجمي الحرفي، مع إحتمال اتباعها بالسحب :

أ- تاريخ بداية أشغال الاستغلال، التي لا ينبغي بأي حال من الأحوال أن تتجاوز سنة بعد تاريخ منح السند المنجمي، ما عدا في الحالة المنصوص عليها في النقطة 8-7 أعلاه.

ب- حدود المساحة الممنوحة بموجب السند المنجمي.

ج- الخضوع لعمليات التفتيش التي يقوم بها الممثلون المؤهلون من الدولة أو من فروعها.

د- إحترام قواعد حسن الجوار، لا سيما في إستعمال الارتفاقات المشتركة وصيانتها.

هـ- تبليغ المؤسسات المختصة بجميع المعلومات الإحصائية المتصلة بالنشاط المنجز.

و- تقديم تقرير مفصل عن الأشغال المنجزة، سنويا.

ز- إحترام الأحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالايداع القانوني.

ح- مسك كل سجل أو وثيقة ينص عليهما التشريع والتنظيم المعمول بهما وتقديمهما الى السلطات المؤهلة.

ط- الإنجاز السنوي لمراقبة بيئية وأخذ نتائج المراقبة في الحسبان.

7- تقديم الوثائق الآتية، في آن واحد مع دفتر الأعباء هذا :

أ- نسخة من مشروع مخطط الاستغلال المفصل،

ب- مخطط تمويل الاستثمار المقرر،

ج- الوثيقة الموثقة التي تؤهل الموقع أدناه بإلزام الشركة بموجب دفتر الأعباء هذا، إذا كان صاحب السند المنجمي الذي يرتبط به دفتر الأعباء هذا شخصا معنويا.

8- تبليغ الوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية، تلقائيا، بكل تعديل يمس المعلومات المقدمة أعلاه والمعلومات الواردة في الوثائق الملحقة.

يشهد الموقع أدناه، تحت طائلة تطبيق العقوبات المنصوص عليها في المادة 216 من الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات، أن المعلومات المقدمة صحيحة.

حرر بالجزائر ..... في .....

(الاسم والصفة والتوقيع) (ختم الشركة)